

1501100-88.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: André Rossi

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/07/2022

... da imputação de delito de roubo para furto qualificado. Já a d. Defesa pugnou pela absolvição, sustentando insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da imputação de crime de roubo para furto qualificado, a fixação da pena-base no mínimo legal, a imposição de regime inicial diverso do fechado, a substituição da pena corporal por restritiva de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

2ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11490-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501100-88.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501100-88.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2076633/2022 - DEL.POL.GUARUJA, 23723558 - DEL.POL.GUARUJA, 1546/22/203 - DEL.POL.GUARUJA, 2076633 - DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL DOS SANTOS SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Rossi

Vistos.

GABRIEL DOS SANTOS SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, e pelo crime tipificado no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, em concurso formal (art. 70 do Código Penal), porque, no dia 19 de março de 2022, por volta das 21h10, na Avenida Marechal

Deodoro da Fonseca, numeral 367, Praia das Pitangueiras, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e unidade de desígnios com o adolescente J.V. de A.V., subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça, uma corrente de pescoço confeccionada em metal dourado, pertencente à vítima Thiago Feitosa Dino; e também porque, na mesma data e local mencionados, facilitou a corrupção do menor de dezoito anos J.V. de A.V., com ele praticando a infração penal acima descrita.

Consta na denúncia que na data e local dos fatos, ao visualizarem a vítima pela faixa de areia da Praia de Pitangueiras, o réu e seu comparsa inimputável se dirigiram ao ofendido e o ameaçaram de morte, quando o acusado arrancou a corrente dourada que a vítima trazia ao pescoço.

Consta também que na posse do produto da subtração, os agentes empreenderam fuga, mas foram detidos logo em seguida. O réu foi detido por populares e o adolescente por guardas municipais. Em solo policial, ambos foram reconhecidos pela vítima como responsáveis pelo crime.

A denúncia foi recebida em 21 de março de 2022 (fls. 71). O réu foi citado e ofereceu resposta à acusação (fls. 99 e 103/104). Mantido o recebimento da denúncia, designou-se audiência de instrução e julgamento (fls. 109/110), seguindo-se oitiva da vítima e testemunhas e interrogatório do réu (fls. 137/140).

Em debates o Ministério Público requereu a parcial procedência da denúncia, com a desclassificação da imputação de delito de roubo para furto qualificado. Já a d. Defesa pugnou pela absolvição, sustentando insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da imputação de crime de roubo para furto qualificado, a fixação da pena-base no mínimo legal, a imposição de regime inicial diverso do fechado, a substituição da pena corporal por restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade (fls. 132/136).

É o relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva vem bem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1), boletim de ocorrência de fls. 2/5, bem como, de resto, pela prova oral colhida.

A autoria criminosa igualmente é certa e será atribuída ao réu.

O réu foi preso em flagrante. Flagrante, como já se disse, é a “certeza visual do crime” (Desembargador Rafael Magalhães) e de sua autoria.

Embora preso em flagrante, perante a autoridade policial o réu permaneceu calado, invocando direito constitucional ao silêncio (fls. 15).

Em juízo o réu disse que na data dos fatos caminhava pelo calçadão quando conheceu o adolescente J.V. de A.V. Ao visualizar a vítima puxou a corrente dela. Andou por dois metros, mas foi golpeado na região da face por populares e caiu ao chão. Nada disse à vítima, apenas puxou a corrente dela. Não sabe se J.V. de A.V. era adolescente. Não conhecia a vítima nem os guardas civis que o prenderam. Nunca havia sido preso. Trabalhava fazendo “bicos” como pintor. A corrente da vítima caiu ao solo enquanto empreendia fuga, não sabendo o que ocorreu com ela (fls. 136 e 140).

A versão sustentada pelo acusado em juízo segundo a qual teria agido sozinho e não teria ameaçado a vítima, porém, se mostra inaceitável, pois contraria os seguros elementos de prova produzida no decorrer da instrução.

A vítima contou que caminhava com sua namorada pela praia quando dois indivíduos em bicicletas se aproximaram e pararam ao seu lado. Nesse instante, pediu à sua namorada que corresse. O acusado então puxou a corrente de seu pescoço. Após ter a corrente subtraída conseguiu fugir correndo e acionar guardas municipais. Populares que jogavam futebol pelo local conseguiram deter um dos agentes. O outro indivíduo foi detido por guardas civis. Aduziu que após se apoderar de sua corrente o réu ordenou à vítima que corresse, dizendo "Corre!". Os indivíduos não estavam armados e não o ameaçaram verbalmente de morte. O adolescente, por sua vez, passou a perseguir sua namorada, dizendo "Eu vou te pegar!" o que fez com que a vítima e sua namorada ficassem apavorados. Relatou ter se sentido ameaçado, pois no momento em que os roubadores se aproximaram, o indivíduo menor de idade colocou a mão na região da cintura. No entanto, em dado momento percebeu que o jovem não possuía nenhum armamento. Acrescentou que ao empreender fuga sua namorada correu em direção a uma viatura da guarda municipal, ocasião em que o adolescente passou a persegui-la gritando que a pegaria. Nesse momento ficou sozinho com o acusado, aproveitando a situação para também fugir em direção à viatura. Ao perceberem que o ofendido e sua namorada corriam em direção aos guardas civis os agentes empreenderam fuga pela faixa arenosa. Os indivíduos estavam com os rostos descobertos. Em juízo a vítima reconheceu o réu como um dos atores dos fatos (fls. 136/137).

A testemunha GCM Edilson Cruz da Costa relatou que os guardas civis realizavam patrulhamento quando foram informados, via rádio, que no local dos fatos dois indivíduos haviam roubado uma corrente de pescoço de um turista. Em diligência pela região os guardas municipais avistaram pela faixa arenosa um indivíduo que possuía as características noticiadas, motivo pelo qual decidiram abordá-lo. Durante a abordagem tal agente foi identificado como o adolescente J.V. de A.V. Na ocasião algumas pessoas se aproximaram informando que a cerca de cem metros um outro agente havia sido detido por populares. Os guardas civis se deslocaram até o local informado, ocasião em que encontraram Gabriel detido. A vítima também compareceu ao local e reconheceu ambos os indivíduos detidos como os que haviam roubado sua corrente. Informalmente Gabriel revelou que havia dispensado a corrente da vítima enquanto empreendia fuga, a qual não foi recuperada. A vítima também contou que ambos os agentes a haviam ameaçado e que Gabriel havia se apoderado de sua corrente. Ao serem apontados pela vítima como os autores dos fatos, ambos os indivíduos detidos confessaram a prática do roubo. Ressaltou ter presenciado o ofendido reconhecer os indivíduos detidos (fls. 136 e 138).

A testemunha GCM Ronei Stanlei Santos de Oliveira relatou que os guardas civis realizavam patrulhamento quando foi noticiado, via rádio, um roubo praticado por dois indivíduos. Na ocasião também foram descritas as vestimentas, características físicas e bicicletas utilizadas pelos agentes. Em diligência pelo local a equipe do declarante visualizou um adolescente que ostentava as características informadas, razão pela qual decidiram abordá-lo. Durante a abordagem do adolescente algumas pessoas noticiaram que a cerca de cento e cinquenta metros de distância um outro indivíduo havia sido detido por populares. Chegando ao local os guardas municipais encontraram detido pelos populares o réu e o abordaram. Instantes após a vítima compareceu ao local e reconheceu os indivíduos detidos como os que haviam roubado sua corrente. No local da abordagem ambos os agentes confessaram a prática do roubo (fls. 136 e 139).

Como se vê, inviável a pretendida absolvição dou desclassificação do crime de roubo para furto qualificado.

A vítima Simone confirmou o reconhecimento extrajudicial realizado na data dos fatos, e em juízo apontou o réu, sem nenhuma dúvida, como o indivíduo que, em comparsaria com o adolescente J.V. de A.V., apoderou-se de sua corrente ordenando que corresse.

As testemunhas guardas civis, por suas vezes, confirmaram que no local da abordagem a vítima prontamente reconheceu o réu e seu comparsa adolescente como os autores do roubo, e que informalmente ambos admitiram a prática criminosa.

Por outro lado, nenhum motivo se evidenciou tivesse a vítima ou testemunhas para falsamente incriminar o acusado, desconhecido delas.

Não há se falar em desclassificação do crime para furto, quando as provas produzidas nos autos evidenciam que a subtração foi operada mediante grave ameaça.

Com efeito, narrou a vítima que o réu, juntamente com o adolescente, aproximou-se e parou ao seu lado, arrancando a corrente de seu pescoço e em seguida determinou a ela que corresse, ordenando "Corre!".

O comparsa adolescente do réu, por outro lado, chegou a perseguir a namorada da vítima, que tentava se evadir dos roubadores, gritando "Eu vou te pegar!", deixando o ofendido e sua namorada apavorados.

A intimidação se operou pela forma de abordagem dos roubadores, em dupla, tendo o réu se aproximado e parado ao lado da vítima, arrancando a corrente que ela possuía no pescoço, permanecendo no local de modo a intimidá-la, para em seguida ordenar a ela que corresse, comportamento que à toda evidência se mostrou suficiente a dissuadi-la de qualquer reação.

Sendo certo que palavras, gestos ou atos, bem como o simples anúncio de assalto, já são suficientes para caracterizar o roubo, não há como acolher pretensão relativa à desclassificação da conduta para furto.

Por outro lado, no que tange à imputação do delito previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, observo que alegação de desconhecimento sobre a menoridade de seu comparsa adolescente não aproveita ao réu, tratando-se de delito formal, bastando a participação do jovem na conduta criminosa do acusado para sua caracterização, participação esta sobejamente demonstrada na hipótese.

Sobre o tema: "Apelação. Furto qualificado e corrupção de menores. Autoria e materialidade bem comprovadas. Palavras coerentes e uniformes das testemunhas. Crime do art. 244-B do ECA. Delito formal, a independer de prova da efetiva corrupção do menor, bastando que participe da ação criminosa. Exegese da Súmula 500 do STJ. Penas, regime e substituição da corporal por restritiva de direitos mantidos. Recurso desprovido" (Apelação nº 3000802-05.2013.8.26.0482, rel. Des. Ivan Sartori, Comarca de Presidente Prudente, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. 09/09/2014).

Registro que a menoridade do agente J.V. de A.V. resta devidamente comprovada por meio da qualificação realizada pela autoridade policial.

Ressalto que a comprovação da menoridade para efeito de condenação por infração ao art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 não se restringe à juntada de certidão de nascimento ou cédula de identidade:

Sobre a matéria já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOCUMENTOS DOTADOS DE FÉ PÚBLICA QUE COMPROVAM A IDADE DO ADOLESCENTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que "para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil" (enunciado 74/STJ). O documento hábil ao qual se refere a aludida Súmula não se restringe à certidão de nascimento,

sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade. 2. No caso dos autos, a idade do menor ficou comprovada pela sua declaração em sede policial, pelo auto de apreensão, bem como pelo termo de qualificação expedido pela autoridade policial. 3. Incidência da Súmula 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 4. Agravo regimental não provido". (AgRg no AREsp 1077917/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017)

No mesmo sentido, o julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - CORRUPÇÃO DE MENORES - DESCONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE ADOLESCENTE E AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA IDADE - INADMISSIBILIDADE - DELITO FORMAL - SÚMULA Nº 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COMPROVAÇÃO PELA DECLARAÇÃO EM SEDE POLICIAL - CONDENAÇÃO MANTIDA - CORREÇÃO EX OFFICIO DA CAPITULAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO". (TJSP; Apelação Criminal 1522826-43.2020.8.26.0228; Relator (a): Jayme Walmer de Freitas; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 7ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/04/2021; Data de Registro: 30/04/2021)

Resta a fixação das penas.

Atento aos critérios estampados no art. 59 do Código Penal, e considerando as circunstâncias e consequências do crime, e também ressaltando a primariedade do réu, fixo a pena-base no mínimo legal: quatro anos de reclusão e dez dias-multa, pela prática do delito de roubo; e um ano de reclusão pelo crime de corrupção de menores.

Tendo o réu negado o emprego de grave ameaça sustentando nada ter dito à vítima bem como tendo afirmado que praticou o crime sozinho, sua versão sobre os fatos não pode ser considerada confissão, pois diverge do que a prova demonstra, com consequências penais relevantes, deixando transparecer a clara intenção de abrandar a responsabilidade penal. De todo modo, o reconhecimento de eventual atenuante não faria reduzir a pena-base fixada no mínimo legal.

Tratando-se de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, aumento de 1/3 a pena retro fixada para o crime patrimonial, resultando em cinco anos e quatro meses de reclusão e treze dias-multa.

O crime de corrupção de menores foi perpetrado em concurso formal com o delito de roubo, já que, mediante uma ação, dois ilícitos foram cometidos. Assim, majora-se de 1/6 a pena mais grave, em sendo duas as infrações, resultando em seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e treze dias-multa (CP, artigo 72). Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL. OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. 1. Deve ser reconhecido, na hipótese dos autos, a existência do concurso formal entre os crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores, tendo em vista que o recorrido, com uma única conduta, praticou os dois delitos. (...) Recurso improvido (STJ, 5ª Turma, REsp 1094915- DF, rel. Min, Jorge Mussi, DJe 01/06/2009).

Favoráveis as circunstâncias judiciais, tratando-se de réu primário, e considerando que os crimes foram praticados sem emprego de arma, o regime inicial de cumprimento da pena corporal é o semiaberto (artigo 33, § 2º, "b" do Código Penal).

Com relação ao instituto da detração, melhor refletindo sobre o tema, verifico ser inconcebível a aplicação do art. 387, §2º do Código de Processo Penal, neste momento processual, por não estar demonstrado que o réu preencha tanto os requisitos objetivos, quanto os subjetivos para a progressão imediata de regime de

pena, de modo que a análise haverá de ser feita, oportunamente, pelo MM. Juízo da Execução.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.

Incabível o sursis, nos termos do art. 77, do Código Penal

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal e corrigido na forma do art. 49, § 2º, do Código Penal.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e condeno GABRIEL DOS SANTOS SILVA, qualificado nos autos, por incursão nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, ambos na forma do art. 70 do Código Penal, às penas de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de treze dias-multa no mínimo legal.

O réu respondeu preso ao processo e preso deverá permanecer ainda que deseje recorrer desta sentença, pois persistentes os motivos da prisão preventiva expostos na decisão de fls. 55/56 e 109/110. O crime de roubo é grave e acomete a sociedade de patológica intranquilidade. De outro lado, a aplicação da lei penal restaria ameaçada com a soltura de réu condenado.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontram, observado o regime aplicado.

Defiro ao réu, assistido pela Defensoria Pública, os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.

Ao trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial.

Oportunamente, arquivem-se.

P. I. C.

Guaruja, 15 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA